

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1009/2543

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
บัวใหญ่

นายนพพร ขจรโกวิทย์
ຍຸດມ ຄືນນອກ ກັບພວກ

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 208

กรณีขอคืนทรัพย์สินตาม ป.อ. มาตรา 36 ศาลต้องมีคำสั่งให้รับทรัพย์สินก่อน
จึงจะมีคำสั่งในเรื่องของกลางได้

ขณะคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น เมื่อไม่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้มีคำ
พิพากษาในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองและมีคำสั่งให้รับรถยนต์ของ
กลางแล้ว ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาและมีคำสั่งคำร้องขอคืน
ของกลาง จึงไม่ชอบ ศาลชั้นต้นต้องรอฟังผลคำพิพากษาในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้
ลงโทษจำเลยและขอให้รับของกลางก่อน

ขณะคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น เมื่อไม่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้มีคำ
พิพากษาในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองและมีคำสั่งให้รับรถยนต์ของ
กลางแล้ว ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาและมีคำสั่งคำร้องขอคืน

ของกลาง จึงไม่ชอบ ศาลชั้นต้นต้องรอฟังผลคำพิพากษาในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้
ลงโทษจำเลยและขอให้ริบของกลางก่อน

(ธาดา กษิตินนท์-ประดิษฐ์ สิงห์ศัน-หัสดี ไกรทองสุข)

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ - นายวชิระ ทนินซ้อน
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายมานัส เหลืองประเสริฐ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>